PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Architecture de la gestion fiscale et foncière

08-20 DGFIP L'Architecture de la Gestion Fiscale et Foncière en France — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La détermination de l'impôt crée un rôle, titre exécutoire collectif dressant la liste des contribuables et de leurs dettes.
2. La loi ESSOC instaure le droit à l'erreur en postulant la bonne foi du contribuable lors d'une première infraction non intentionnelle.
3. Le plan cadastral possède une vocation strictement fiscale et ne constitue pas un titre de propriété délimitant juridiquement un terrain.

Gestion de la fiscalité des particuliers

Notion	À retenir
Cycle déclaratif	Le contribuable doit déclarer **spontanément et sincèrement** son revenu global. La détermination crée un **rôle**, titre exécutoire collectif. Puis **avis d'imposition** (montant exigible, date limite).
Recouvrement et contentieux	Privilégie le **prélèvement mensuel** (dématérialisé). Possibilité de **délais de paiement** ou **remises gracieuses** (amiable). Le **conciliateur fiscal** assure la médiation interne.

Architecture fiscale des professionnels

Notion	À retenir
Portails professionnels	Fréquence déclarative élevée : **EFI** (formulaire en ligne, consultation, paiement) et **EDI** (liasses en masse par les experts-comptables).
Guichet unique	Centralise **création** et **modification** d'entreprises en synergie avec l'**Institut national de la propriété industrielle**.
TVA et CHORUS	Guichets uniques européens pour **ventes à distance intracommunautaires**. Système `CHORUS` : coordonne le **versement d'aides financières massives** aux entreprises lors des **crises économiques**.

Contrôle fiscal et recouvrement

Notion	À retenir
Évolution doctrinale	Passage d'une **répression systémique** à une **logique préventive d'accompagnement** via le **droit à l'erreur** (loi pour un État au service d'une société de confiance).
Procédures de contrôle	**Contrôle formel sur pièces**, **examen de comptabilité** dématérialisé, **vérification de comptabilité** sur place ; appui sur le **FICOBA** (comptes bancaires) et une cellule nationale anti-fraude déclarative.
Arsenal du recouvrement	Recouvrement des **amendes pénales** et **forfaits de post-stationnement** via des **plateformes de télépaiement centralisées**.
Saisie (SATD)	Après impayé : **saisie administrative à tiers détenteur** (banque) ; fonds gelés **30 jours** avant reversement ; **solde bancaire insaisissable** laissé (aligné sur le **RSA**).

Cadastre et publicité foncière

Notion	À retenir
Infrastructure cadastrale	Recensement via le **plan cadastral**, la **matrice fiscale** et le **répertoire topographique**.
Valeur locative	Base des impôts locaux, figée sur le marché de **1970** → iniquités ; **GMBI** (déclaration d'occupation) et **Foncier innovant** (IA, imagerie aérienne) contre le bâti non déclaré.
Publicité et enregistrement	Confère une **date certaine** aux actes sous seing privé et centralise **successions** et **donations**. Publication des actes authentiques → mise à jour du **cadastre**.

Montants cités

651,69 €
solde bancaire insaisissable
personne seule

135 €
amende forfaitaire, contravention de 4e classe
ex. téléphone au volant

100 000 €
abattement donation parent → enfant
renouvelable tous les 15 ans

238 000 €
seuil de CA (services) : vérification sur place limitée à 3 mois

Pièges et confusions

⚠ Confondre la vocation fiscale du plan cadastral avec un titre de propriété incontestable.
⚠ Oublier que la saisie administrative à tiers détenteur entraîne un gel des fonds pendant un délai d'attente de 30 jours.
⚠ Ignorer que les valeurs locatives cadastrales obsolètes peuvent engendrer des iniquités fiscales entre quartiers.
⚠ Ne pas anticiper l'envoi d'avis d'imposition aux mauvais redevables en cas d'anomalie de transmission entre la publicité foncière et le cadastre.

Sigles et définitions

Direction générale des Finances publiques — Administration centrale issue de la fusion de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale de la Comptabilité publique.

Rôle — Titre exécutoire collectif dressant la liste nominative des contribuables et précisant les sommes exactes de leur dette envers le Trésor.

Loi ESSOC — Loi instaurant le droit à l'erreur en postulant la bonne foi a priori du contribuable lors d'une première infraction non intentionnelle.

Saisie Administrative à Tiers Détenteur — Procédure permettant au comptable public de bloquer et saisir impérativement les fonds d'un débiteur détenus par un tiers.

Solde Bancaire Insaisissable — Somme alimentaire incompressible obligatoirement laissée à la disposition du débiteur sur son compte lors d'une saisie.

Matrice Cadastrale — Document textuel et nominatif reliant les polygones géographiques du plan aux propriétaires fonciers.

Valeur Locative Cadastrale — Clef de voûte de la base d'imposition des impôts locaux correspondant au loyer annuel théorique normal d'un bien.

Auto-test

1. Quelle est la nature juridique du rôle ?
2. Quel est le délai d'attente légal avant le reversement des fonds saisis à la banque au Trésor public ?
3. Quelle loi permet de postuler la bonne foi du contribuable lors d'une première infraction non intentionnelle ?
4. Que relie la matrice cadastrale aux propriétaires fonciers ?
5. Quelle somme est obligatoirement laissée à la disposition du débiteur lors d'une saisie ?

Réponses : **1.** Un titre exécutoire collectif. · **2.** 30 jours. · **3.** Loi ESSOC. · **4.** Les polygones géographiques du plan. · **5.** Le solde bancaire insaisissable.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.